

감사결과처분(요구)서

일련번호	19	감사자	△ △ △		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처리요구일로부터 각1개월내

△△△△△△△△△△△△△
(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 원상회복비용 예치 업무 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『△△△△△』 제24조(원상회복) 규정에 의거, △△△△을 점용하여 사용하는 자에게는 공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- △△△ 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침』에 따르면, 공원관리청은 예치금관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역을 기재하고, 예치금관리대장에 허가 전·후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 함
- △△△△△-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에 따르면 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하도록 지시하였으며,
 - 또한 △△△△△-1372호(2015.12.30.) 「원상회복예치비용 접수·처리요령 알림」에 따르면 허가(협의 포함)시 원상회복예치비용 접수시 접수증을 교부 하고 그 사본을 사무소에 보관하도록 지시하였음

2. 현황 및 지적내용

- 원상회복비용 예치 현황

(2019.11.02.~2022.11.감사일 현재.)

구분	행위명	위치	용도지구	허가(협의)일	원상회복비용 예치일	접수증 교부일	예치금관리대장 작성 여부		비고
							일반사항	현황사진	
1 협의	건설자재 및 각종장비 야적	△△시 △△면 △△리 671-2 외 2필지	△△지구	'20.02.11.	'20.02.15. (4일 경과)	-	○	○	
2 협의	풍향계측기 다 설치	△△면 △△리 산493	△△지구	'20.12.17.	'20.12.22. (5일 경과)	-	○	○	
3 협의	건설자재 및 각종장비 야적	△△시 △△면 △△리 671-2 외 1필지	△△지구	'20.12.31.	'21.01.14. (14일 경과)	-	○	○	
4 협의	KT통신 중계기 전주 정용기간 연장	△△군 △△면 △△리 산148-47	△△지구	'21.03.22	'21.03.29. (7일 경과)	-	○	○	
5 협의	산지일사면(공공행위지구 설치)	△△군 △△면 △△리 산62 외 1필지	△△지구	'21.05.07.	'21.05.24. (17일 경과)	-	○	×	(허가 후 사진 미첨부)
6 허가	도시지역 무선장비 철탑 철거 및 설치 공사	△△군 △△면 △△리 888-1 외 1필지	△△지구	'21.12.20.	'22.01.11. (22일 경과)	-	○	○	
7 협의	기설간축물 축조신공사용 기설간축물	△△시 △△ △△리 1093	△△지구	'21.12.23.	'22.01.05. (13일 경과)	-	○	○	
8 협의	△△~△△△△교 건설공사 주변토사	△△군 △△면 △△~△△도 해상 일원	△△지구	'22.08.24.	'22.09.14. (21일 경과)	-	○	-	(허가 후 사진 미첨부)
9 허가	통신전주(3기) 정용기간 연장	△△시 △△ △△리 산234-1 외 2필지	△△지구	'22.10.07.	'22.10.13. (6일 경과)	-	○	○	

○ △△△△△△△△△△에서는 행위허가 업무를 추진함에 있어 △△△△의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)을 예치하고 예치금관리대장에 허가 전·후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 하며, 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치는 허가증 교부 후 10일 이내 징수하여야 하고, 원상회복비용 납부시 접수증을 교부하여야 함에도,

- 2019년 11월 2일부터 2022년 11월 감사일 현재까지 ‘건설자재 및 각종장비 야적’ 등 원상회복비용 징수한 총 9건 중 5건에 대하여 허가증 교부 후 10일을 넘겨 원상회복비용을 징수하였고, 2건에 대하여 예치금관리대장상 허가 후 사진이 첨부되어 있지 않았으며, 9건에 대하여 원상회복비용 납부시 접수증을 교부하지 않는 등 원상회복비용 예치 업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
 - 예치금관리대장상 현황사진 미첨부(2건) 등을 시정 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련